

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000949-64.2008.4.02.5169/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAI

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: DALVA DE OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO(A): ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO ÀS PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. QUANDO O CREDOR ORIGINÁRIO FALECEU, AS PARTES JÁ HAVIAM ACORDADO QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO DEVIDO PELO DEMANDADO AO DEMANDANTE E O JUÍZO IMPETRADO JÁ HAVIA DETERMINADO A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OS ATOS ADMINISTRATIVO-PROCESSUAIS QUE SE SUCEDERAM TINHAM POR MOTIVO APENAS O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL ANTECEDENTE E NÃO DEPENDIAM DE QUALQUER PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. A PENSIONISTA DO FALECIDO CREDOR ORIGINÁRIO FOI HABILITADA COMO SUA SUCESSORA PREVIDENCIÁRIA E PROCESSUAL, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 112 DA LEI 8.213/1991, MAS ATÉ QUE CONSTATADA A VIOLAÇÃO DE SEU CRÉDITO, PELA REVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO NACIONAL, CONFORME O QUE DISPUNHA O ARTIGO 2º, *CAPUT* E § 1º, DA LEI 13.463/2017, NÃO LHE ERA EXIGÍVEL QUE ATUASSE PROCESSUALMENTE PARA PROMOVER QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO. O DISPOSITIVO LEGAL FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.755, MAS NO JULGAMENTO DOS SEUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORAM DEFERIDAS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA 06/07/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO. PORTANTO, PERMITIU-SE O ATO INCONSTITUCIONAL DA DEVOLOÇÃO DOS VALORES JÁ DEPOSITADOS EM FAVOR DO CREDOR DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA À CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO NACIONAL. MAS, UMA VEZ QUE O CREDOR NÃO FOI NOTIFICADO DA DEVOLOÇÃO, COMO DETERMINADO NO § 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 13.463/2017, NÃO SE INICIOU A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DE SUA PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 1.141 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE AFASTA EM PARTE A TESE FIRMADA NO TEMA 247 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. LOGO, NENHUM EFEITO PRESCRICIONAL PODERIA SER OPOSTO AO CREDOR ORIGINÁRIO E NEM A SUA SUCESSORA PREVIDENCIÁRIA E PROCESSUAL. A DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA ESTÁ REVESTIDA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS E ATENDE DE MODO PLENO À MELHOR INTERPRETAÇÃO VIGENTE ACERCA DO DIREITO POSTO A EXAME, E NÃO HAVENDO ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE, MUITO MENOS HÁ QUE SE FALAR NO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA TERATOLOGIA, SEM O QUAL NÃO DEVERÍAMOS ATUAR DE TODO MODO EM ÂMBITO MANDAMENTAL EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, julgar improcedente o presente mandado de segurança. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 25 da Lei 12.016/2009). A comunicação do resultado deste julgamento ao Juízo impetrado se dará automaticamente pelo sistema e-Proc. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5061626-23.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000949-64.2008.4.02.5169/RJ
RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAI
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO: DALVA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO(A): ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança interposto tempestivamente em face de decisão judicial proveniente do Juízo impetrado, que deferiu em favor da viúva e pensionista previdenciária do demandante originário, falecido no curso do processo originário, a reinclusão de requisitos de pagamento de pequeno valor.

Indeferi o pedido de concessão de medida liminar de sustação dos efeitos da referida decisão judicial, e o fiz nos seguintes termos:

"Trata-se de mandado de segurança, manifestamente tempestivo, impetrado pelo devedor, que pretende sustar a cobrança do crédito resultante do cumprimento do título executivo judicial formado no processo originário referido no cabeçalho, sob a alegação de que a morte do demandante originário, Maurílio Penha de Souza ocorreu em 11/08/2009, antes da expedição da RPV e que, conseqüentemente, todos os atos posteriores a sua morte são inválidos processualmente e, ainda como consequência disso, que a pretensão executória deve ser declarada atingida pelos efeitos da prescrição quinquenal com relação à sucessora processual, sua pensionista, Dalva de Oliveira Souza, que demorou mais de cinco anos para buscar seu crédito.

A meu ver, ainda em juízo liminar, não assiste razão ao impetrante, uma vez que as partes estavam de acordo com os valores a serem executados e o Juízo impetrado já tinha determinado a expedição da RPV anteriormente à morte do credor originário (ev. 34 daqueles autos).

Então se trata de atos processuais convalidáveis, de um lado, e da inexigibilidade da sucessora processual promover o que já tinha sido promovido pela representação processual do falecido, a execução dos valores.

Já quanto à contagem do prazo no que diz respeito à reexpedição da RPV, não é objeto deste feito, razão pela qual deixo de me pronunciar e não tem efeito sobre o que aqui devemos decidir.

Como a interessada é pensionista do impetrante, nem seria difícil reaver eventuais valores em caso de entendimento diverso deste colegiado no julgamento do mérito desta impetração, motivo pelo qual também não verifico a hipótese de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão judicial que se pretende impugnar.

*Logo, pela fragilidade da tese jurídica alegada como direito líquido certo e exigível e, também, pela ausência do risco de perecimento desse suposto direito, caso indeferida a liminar sem oportunidade de defesa à parte contrária, **indefiro o pedido de liminar.***

O Ministério Público Federal se manifestou em interpretação contrária ao que expressamente consta do artigo 12, *caput*, da Lei 12.016/2009 para se omitir sobre a questão sob exame, ainda que pretensamente respaldado em interpretação conferida pelo emérito Procurador da República a recomendação expedida pelo CNMP que não explicita essa orientação.

O Juízo impetrado prestou suas informações em mesmo sentido da decisão impugnada.

A interessada se manifestou em sentido diverso daquele da decisão que proferi por ocasião do indeferimento do pedido de liminar, mas alinhado de certo modo à decisão do impetrado.

Nada mais a processar e decidir na fase de instrução, determinei a inclusão na presente pauta de julgamentos.

VOTO

Reitero que, conforme os fundamentos que expendi por ocasião da decisão pela qual indeferi o pedido de liminar, entendo não assistir razão ao impetrante, porque os atos processuais somente são nulos se há efetivo prejuízo às partes, o que não é a hipótese dos autos originários.

Ainda que o credor originário tivesse falecido em 11/08/2009, tanto ele como o ora impetrante estavam de acordo com os valores a serem executados e o Juízo impetrado já tinha determinado a expedição da RPV anteriormente à morte do credor originário (ev. 34 daqueles autos).

Os atos administrativo-processuais que se sucederam até a efetivação da expedição da RPV original não demandavam qualquer participação das partes, nem sequer a sua simples aquiescência, e em momento algum o impetrante opõe qualquer impugnação ao conteúdo destes atos na impetração, que apenas cumpriam a ordem judicial anterior ao óbito do credor originário.

Então, aqui tratamos de atos processuais plenamente convalidáveis, que, conforme se viu da tramitação no processo de origem, efetivamente foram convalidados.

De outro lado, não se pode afirmar que a interessada tenha se omitido, pois, como também disse na decisão liminar, não era exigível dela que promovesse a execução que já estava em curso.

A falta de sua habilitação processual, contudo, levou a que o crédito pago, conforme certificado em 27/03/2012 nos autos do processo originário (ev. 63) ficassem à disposição do credor originário e, sem seu levantamento, fossem revertidos em favor do Tesouro Nacional, após a implementação do disposto na Lei 13.463/2017, que sobreviria ao depósito e se pensava que permitiria a reversão.

Foi então que a interessada se manifestou nos autos em busca de seu crédito sucessório, e, após sucessivas modificações de entendimentos jurisprudenciais, o que vale para o caso destes autos é que a reversão do valor da RPV original à conta única do Tesouro Nacional não foi alcançada pela declaração de inconstitucionalidade do disposto no artigo 2º da Lei 13.463/2017, firmado no julgamento da ADI 5755 pelo STF, em razão da modulação de seus efeitos, conforme julgado nos seus Embargos de Declaração, que fizeram com que somente se aplicasse esse entendimento da inconstitucionalidade àqueles créditos revertidos à Conta Única do Tesouro Nacional a partir da publicação da ata de julgamento do mérito da referida ADI, o que ocorreu em 06/07/2022.

Mas, como reconhecido corretamente pelo impetrado, a reversão se deu com descumprimento do dever legal estabelecido no artigo 2º, § 4º, da Lei 13.463/2017, porque o credor não foi notificado da reversão. E aqui não importa que a interessada só tivesse vindo aos autos em data posterior, porque nem sequer se tentou comunicar ao falecido aquele ato expropriatório e aqui há nulidade que causou efetivo prejuízo à parte, porque se convalidado, teríamos a irreversibilidade da tomada dos valores, em contrariedade a tudo o quanto julgado no âmbito do STF e do STJ.

E foi no STJ que a solução mais equânime surgiu, porquanto se tratava de questão infraconstitucional, o desrespeito com que se procedia, com bilhões de reais revertendo à Conta Única do Tesouro Nacional sem a observância do dever processual respectivo de comunicação do ato, repito, expropriatório, ao credor.

Logo, conforme tese firmada no Tema 1.141/STJ, o prazo prescricional de cinco anos sequer começou a fluir, nem contra o credor original e nem contra a sucessora previdenciária e processual, ora interessada.

Eis a tese (meu destaque):

"A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos arts. 2º e 3º da Lei 13.463/2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 e tem, como termo inicial, a notificação do credor, na forma do § 4º do art. 2º da referida Lei 13.463/2017."

Logo, por todos os ângulos de abordagem do processamento do feito originário e da decisão judicial impugnada, vemos que a tese jurídica alegada pelo impetrante como direito líquido, certo e exigível era por demais frágil e mesmo improcedente.

Por fim, o mandado de segurança é admitido à falta de recurso cabível na fase de cumprimento de julgado no âmbito dos Juizados Especiais Federais, mas não prescinde da demonstração da teratologia da decisão impugnada, quer dizer, somente deve ser provido quando é flagrante a violação a direito líquido e certo por aquela, que se apresenta de tal modo grave em sua manifestação de ilegalidade ou de arbitrariedade em face das normas legais e dos princípios constitucionais, que se apresenta como uma aberração jurídica, cuja manutenção de sua validade se torna insustentável ao vigente ordenamento jurídico.

E tampouco se apresentam tais condições na decisão judicial impugnada.

Ante o exposto, **voto por julgar improcedente o presente mandado de segurança**. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 25 da Lei 12.016/2009). A comunicação do resultado deste julgamento ao Juízo impetrado se dará automaticamente pelo sistema e-Proc. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos.

5061626-23.2024.4.02.5101

510014295044 .V11